



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, de las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante almacenamiento en baterías de la instalación denominada «BESS Dafne», hibridada con la instalación de generación fotovoltaica en tramitación denominada «FV Dafne Solar», en el término municipal de Valladolid. Expte.: FV-2609-ALM; ATCE-124.

1. Hechos

1.1. Con fecha 5/02/2026 se registró por la entidad Dafne Solar, S.L.U., con domicilio en la calle Balmes, 297 Planta 1, Puerta 2 de la localidad de Barcelona y con NIF B72495534, solicitud de autorización administrativa previa, evaluación de impacto ambiental y autorización administrativa de construcción, de las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante almacenamiento en baterías de la instalación denominada «BESS Dafne» hibridada con la instalación de generación fotovoltaica en tramitación denominada «FV Dafne Solar», en el término municipal de Valladolid (Valladolid), conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 12 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

A esta solicitud se le dio en número de expediente FV-2609-ALM ATCE-124.

1.2. Con fecha 12/05/2026, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León «Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa de la modificación para la hibridación de la instalación de producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica denominada «FV Dafne Solar», por instalación de baterías de almacenamiento, con denominación «BESS Dafne», en el término municipal de Valladolid (Valladolid). Expte.: FV-2609-ALM ATCE-124», conforme a lo previsto en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, estando disponible desde esa fecha el proyecto de la instalación en la sección de Información Pública en materia de Energía y Minas del portal web de la Junta de Castilla y León, por un periodo de 20 días hábiles (<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>)

1.3. Con fecha 4/05/2026, este Servicio Territorial remite a Servicio Territorial de Medio ambiente, como órgano ambiental competente, consulta por la exención del trámite de la evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 997/2025 que modifica el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

Transcurrido el plazo sin haberse recibido contestación, este Servicio Territorial prosiguió con la tramitación de la solicitud, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de su competencia.

1.4 Por parte de este Servicio Territorial y conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se han solicitado los informes y condicionados técnicos a las siguientes Administraciones públicas, empresas de servicios de interés general y otras entidades: Ayuntamiento de Valladolid, AESA, i-DE, Ministerio de Defensa, ST Agricultura, ST Cultura, como posibles organismos afectados por la instalación, según información y documentación facilitada por el solicitante.

1.5. Se han recibido los siguientes informes y condicionados técnicos.

1.5.1. En fecha 7/05/2026, contesta AESA, emitiendo un condicionado técnico, diciendo:

«Se informa que, de conformidad con el referido Real Decreto 369/2023, no se podrá llevar a cabo ninguna construcción, instalación o plantación ubicada en los espacios y zonas afectados por servidumbres aeronáuticas o que pueda constituir un obstáculo, entendiéndose como obstáculo todo objeto fijo o móvil (ya sea temporal o permanente), o partes el mismo, que vulnere las servidumbres aeronáuticas, o bien tenga una altura igual o superior a 100 metros respecto al nivel del terreno o agua circundante independientemente de su ubicación (obstáculo de gran altura), sin resolución favorable de AESA en zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas civiles o del Ministerio de Defensa en zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas militares.»

Dicho condicionado técnico se remite al promotor, contestado con acepta totalmente el citado condicionado de Aesa. la aceptación se hace sin condiciones ni formulación de reparos.

1.5.2. En fecha 27/05/2026 contesta El Servicio Territorial de Agricultura, emitiendo un condicionado técnico, diciendo:

«Área de Estructuras Agrarias informa que, la parcela 185 del polígono 3 del término municipal de Valladolid, donde se va a ubicar la planta de almacenamiento “BESS DAFNE” del proyecto referenciado, no se ven afectadas por lo indicado en el artículo 13.2.f) del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.»

Dicho condicionado técnico se remite al promotor, contestado con acepta totalmente el citado condicionado. La aceptación se hace sin condiciones ni formulación de reparos.

1.5.3. En fecha 9/06/2026 contesta el Servicio Territorial de Cultura, emitiendo un condicionado técnico, diciendo:

«En caso de que el proyecto no deba ser sometido a alguno de los procedimientos previstos de evaluación ambiental según la normativa sectorial al respecto, se informa que no se observan interferencias directas con bienes arqueológicos catalogados en la actualidad. También se describen actuaciones que son susceptibles de provocar afecciones negativas sobre el Patrimonio Arqueológico presunto, no catalogado aún. Al respecto debe tenerse en cuenta los antecedentes existentes, constando un informe de la Delegada Territorial de Cultura de Castilla y León, previsto en el artículo 82 del

Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, sobre el proyecto de la planta FV Dafne Solar, con la que se hibrida la nueva infraestructura.»

Dicho condicionado técnico se remite al promotor, contestado con acepta totalmente el citado condicionado. La aceptación se hace sin condiciones ni formulación de reparos.

1.6. No se han recibido informes por parte de los siguientes organismos: Ayto de Valladolid, i-de, Ministerio de Defensa.

Transcurrido el plazo sin haberse recibido contestación, este Servicio Territorial prosiguió con la tramitación de la solicitud, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de su competencia.

1.7. Por parte de este Servicio Territorial no se ha realizado el trámite de audiencia a los particulares afectados dispuesto en el artículo 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, al justificar el solicitante que dispone de acuerdo previo con todos ellos.

1.8. Durante el plazo de 20 días hábiles de la información no se han formulado alegaciones al proyecto de la instalación.

2. Fundamentos de Derecho

2.1. El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid es competente para resolver el presente expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1 apartado 24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2.2. Para resolver este expediente es de aplicación la siguiente normativa de carácter sectorial:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León
- Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León

- Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.
- Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificación del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector público de la comunidad Autónoma de Castilla y León.
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos
- Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23
- Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

2.3. En la tramitación del procedimiento administrativo se ha seguido lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Resolución

Visto lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y su normativa de desarrollo, así como en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre.

Considerando que según lo indicado en el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se deben analizar los condicionantes exclusivamente técnicos de aquellas Administraciones Públicas, organismos o empresas que presten servicios públicos o de interés económico general, únicamente en lo relativo a bienes y derechos de su propiedad que se encuentren afectados por la instalación, no siendo tenidos en cuenta en este procedimiento el resto de condicionados.

Considerando que conforme a lo establecido en el artículo 13 del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, modificado por el Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, la instalación está exenta de obtener el informe de cumplimiento de criterios para la autorización de proyectos de energías renovables establecidos en esa disposición.

Considerando que el solicitante Dafne Solar, S.L.U. ha presentado documentación justificativa de su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.

Comprobado que el solicitante dispone para esta instalación de los permisos de acceso y conexión a la red de distribución emitidos por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU para una potencia instalada de 5000 kW y una capacidad de acceso concedida de 5000 kW, para la instalación hibridada.

Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que deben regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único acto la solicitud del peticionario, relativa a la concesión de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto.

Cumplidos los trámites reglamentarios exigidos, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid,

RESUELVE:

3.1. Otorgar a «Dafne Solar, S.L.U.», autorización administrativa previa para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología de almacenamiento mediante baterías, denominada «BESS Dafne» con número de expediente FV-2609-ALM ATCE-124, de 5000 kW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Valladolid, en la provincia de Valladolid, hibridada con la instalación de generación en tramitación denominada «FV Dafne Solar», con las particularidades recogidas en la presente resolución.

El objeto del proyecto es la construcción de un almacenamiento mediante baterías para la generación de energía eléctrica, en hibridación con otra instalación de generación, y la evacuación de dicha energía a la red por el mismo punto de conexión.

Las características principales de este módulo de almacenamiento mediante baterías, recogidas en el proyecto presentado de fecha 5/02/2026, son las siguientes:

- Tipo de tecnología del módulo de hibridación: Almacenamiento por baterías de ion-litio
- Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio y artículo 5 del Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre: 5000 kW
- Potencia nominal/Capacidad de almacenamiento: 5000 kW / 20000 kWh
- Términos municipales afectados por la instalación:
 - Baterías de almacenamiento: Valladolid.
 - Infraestructura de evacuación: Valladolid
- Tensión de la instalación en el punto de conexión: 13,2 kV

La infraestructura de evacuación, recogida en el proyecto presentado se compone de:

- Líneas subterráneas de 13,2 kV que conectarán el Centro de transformación «BESS Dafne», con el Centro de protección y Medida «Dafne», y utilizando la infraestructura de evacuación de la planta.
- El Centro de Protección y Medida «Dafne», se unirá la línea de evacuación de la planta fotovoltaica (objeto de otro proyecto) y la línea que conectará al CT BESS Dafne. Desde el CPyM partirá la línea de evacuación hasta el punto de acceso y conexión concedido (objeto de otro proyecto).

Punto de entrega de la energía a la empresa distribuidora: Línea-53 ESTADIO 1 de 13,2 kV de la ST Valladolid (13,2 kV).

3.2. Otorgar a «Dafne Solar, S.L.U» autorización administrativa de construcción para la ejecución de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología almacenamiento mediante baterías, denominada «BESS Dafne», con las características definidas en el proyecto denominado “Instalación de almacenamiento «BESS Dafne» para la hibridación de la instalación de generación fotovoltaica «Dafne Solar» de 5,00 MW conectado a red de distribución en Valladolid”, redactado por D. Roberto Antolin del Valle y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid con número 236/26E de fecha 3/02/2026 y que habilita a su titular la construcción de la instalación proyectada.

El objeto del proyecto es la construcción de un módulo de almacenamiento mediante baterías, hibridada con una instalación de generación fotovoltaica en tramitación (Expte. FV-2609) para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía mediante la misma conexión a la red de alta tensión de distribución de la compañía i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en el término municipal de Valladolid (Valladolid).

Las características técnicas del almacenamiento son las siguientes:

- Potencia instalada: 5000 kW
- Capacidad de almacenamiento: 20060 kWh
- Sistema de almacenamiento compuesto por 4 contenedores de baterías ión-litio (LFP)
- 23 convertidores bidireccionales PCS 210 kVA y 1 convertidor de bidireccional PCS 170 kVA (Potencia en inversores 5000 kW)
- 1 Centro de transformación de 5140 kVA
- Línea subterránea de Alta Tensión, a 13,2 kV, que conectarán Centro de transformación «BESS Dafne», con el Centro de Protección y Medida «Dafne», y utilizando la infraestructura de evacuación de la planta (no objeto de este expediente), con conductor tipo HEPRZ1 3(1x150) mm² AL, de una longitud de 25 metros
- Centro de Protección y Medida «Dafne». Con celdas de línea, medida y protección

Punto de entrega de la energía a la empresa distribuidora: Línea-53 ESTADIO 1 de 13,2 kV de la ST Valladolid (13,2 kV).

Parcelas afectadas por la planta baterías

<i>Término municipal</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia catastral</i>
Valladolid	3	185	47900A003001850000YM

Parcelas de ubicación del punto de conexión en CPyM.

<i>Término municipal</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia catastral</i>
Valladolid	3	185	47900A003001850000YM

Municipios afectados por la línea de evacuación: Valladolid.

4. Condiciones

Esta Autorización se somete a las siguientes condiciones:

4.1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

4.2. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del territorio, al medio ambiente y servidumbres aeronáuticas.

4.3. Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados aceptados por el peticionario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

4.4. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado indicado en el apartado 3.2 de esta resolución y conforme a las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación.

Si se introducen modificaciones al ejecutar el proyecto, se estará en lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, debiendo ser comunicadas a este Servicio Territorial.

Asimismo, habrá que justificar que esa modificación no afecta a la instalación de modo que pueda ser considerada la misma a los efectos de acceso y conexión, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, siendo válidos los permisos de acceso y conexión concedidos, citados en el apartado 3 de esta resolución.

«A los efectos de la aplicación del artículo 3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, en lo que respecta a las posibles modificaciones de la instalación, se consideran como elementos de la instalación con el fin de definir su ubicación: el vallado del cerramiento de la instalación fotovoltaica definido por las coordenadas de sus vértices, el vallado del cerramiento de la instalación de almacenamiento definido por las coordenadas de sus vértices, las coordenadas de posición de los aerogeneradores y las coordenadas de posición de las siguientes instalaciones de alta tensión, estas últimas cuando están situadas fuera del recinto vallado: centros de transformación, centros de reparto/seccionamiento/ medida y subestaciones eléctricas, indicadas en la documentación técnica aportada.

A los efectos de la aplicación del artículo 3.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, las modificaciones por reducción de los parámetros de: potencia instalada, capacidad de acceso concedida, afección a términos municipales, perímetro vallado y, número, altura y diámetro de rotor de los aerogeneradores, no suponen por sí solas, una modificación sustancial.

A los efectos de la aplicación del artículo 3.4 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, en lo que respecta a las posibles modificaciones de la instalación se considera, en todo caso, que la modificación de las características indicadas en el apartado 3.2 de esta resolución, teniendo en cuenta los márgenes indicados en el artículo 3.3 del citado Decreto, implica la obligación de obtener una nueva autorización administrativa de construcción del proyecto modificado.

4.5. El plazo máximo para la emisión de la autorización de explotación será coincidente con el plazo estipulado en el artículo 1.1.b) del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, y sus modificaciones.

En ningún caso podrá superar el plazo de cinco años computados desde la fecha de obtención de los permisos de acceso y conexión que, para este expediente, resulta de aplicar el artículo 1 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, citado.

No obstante, el promotor podrá solicitar la extensión excepcional del quinto hito administrativo para aquellas instalaciones que cumplan los requisitos establecidos en las disposiciones que facultan esta posibilidad, Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía y Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, dentro de los plazos establecidos en esas disposiciones.

4.6. Una vez realizadas las instalaciones de generación se deberá solicitar a este Servicio Territorial, la autorización de explotación, teniendo en cuenta lo indicado en los artículos 15, 16 y 17 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, al menos con un mes de antelación para proceder a su tramitación dentro del plazo máximo indicado, así como realizar la inscripción en el registro las instalaciones sometidas a reglamentación de seguridad industrial que lo requieran, a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, rellenando los formularios establecidos en la citada sede:

<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/sede-electronica.html>

Para la obtención de la Autorización de Explotación se deberán actualizar, en su caso, los permisos de acceso y conexión concedidos, con los datos existentes en el proyecto indicado en el apartado 3.2 de esta resolución.

4.7. Deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

4.8. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

5. Recursos

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Valladolid, 4 de agosto de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.D. Resolución 9/03/2023 -
B.O.C. y L. de 17/03/2023)
(P.A. Res. 08/06/2026)
La Secretaria Técnica
Fdo.: ISABEL DEL BLANCO ÁLVAREZ